

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1084/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด มหาสารคาม

นายกอง ชัย หรือแก้ว แซะ นาม

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 (9), มาตรา 339 วรรคสอง

จำเลยยื่นอุทธรณ์โดยสารประจำทาง ใช้กำลังประทุษร้ายถึงตัวผู้เสียหายให้ลงมาจากรถแล้วบังคับเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหาย เช่นนั้น การชิงทรัพย์ได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่จำเลยใช้กำลังประทุษร้ายในขณะที่ผู้เสียหายยังอยู่บนรถซึ่งเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันไม่ขาดตอนกับการบังคับเอาทรัพย์สินจำเลยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ในเวทยานสาธารณสุขตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 335(9).

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ชิงทรัพย์เงินสด 40 บาทของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในรถโดยสารประจำทางอันเป็นเวทยานสาธารณสุขไป ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 และคืนเงินสด 40บาท ของกลางแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคแรก จำคุก 6 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปีให้จำเลยคืนเงิน 40 บาท

แก้ผู้เสียหาย

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษฐานชิงทรัพย์ในวดยานสาธารณะจำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339วรรคสอง บัญญัติว่า 'ถ้าความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดแห่งมาตรา 335 ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษ.....' และมาตรา 335 (9) บัญญัติว่า 'ผู้ใดลักทรัพย์.....(9).....ในวดยานสาธารณะ.....' มาตรา 335 วรรคสองจึงเป็นบทบัญญัติที่ให้ลงโทษผู้กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์หนักขึ้นหากการชิงทรัพย์นั้นเข้าลักษณะดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 335 ซึ่งความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นการใช้กำลังประทุษร้ายเป็นองค์ประกอบของความผิด ดังนั้นการที่จำเลยใช้กำลังประทุษร้ายด้วยการดิงตัวผู้เสียหายให้ลงมาจากรถ แม้จำเลยจะบังคับเอาทรัพย์จากผู้เสียหายในขณะที่ผู้เสียหายลงมาจากรถและจำเลยยืนอยู่นอกรถก็ตาม แต่การชิงทรัพย์นั้นได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่จำเลยใช้กำลังประทุษร้ายในขณะที่ผู้เสียหายยังอยู่บนรถ ซึ่งเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน กรณีย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ในวดยานสาธารณะดังที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง จำคุก 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6ปี 8 เดือน นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(จำนง นิยมวิภาต-สุรตน์ ศรีอนุพันธุ์-เสียง ตวีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ